



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SETIYANTO, Jenis Kelamin, Laki – Laki, Tempat/Tanggal Lahir, Pematang Siantar, 27 - 03 – 1968, Pekerjaan Karyawan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, Kewarganegaraan : Indonesia Alamat: Perumahan Amarapura, Blok E.1/16, RT 001 RW 005, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARLAS HUTASOIT, S.H. M.H., TASRIF, S.H., M.H., MOHAMAD RIZKI, S.H, M.H, BERTO TUMPAL HARIANJA, S.H., M.H. HIFZHAN HIBATULLAH, S.H. Para Advokat pada “MATARI LAW OFFICE” yang berkedudukan dan beralamat di Gedung Perkantoran DHN Gedung Juang'45 Lt II, Jalan Menteng Raya No.31 Menteng Jakarta Pusat -DKI Jakarta, Gedung Jenggala No.3 Jl. Jenggala Raya No.3 Perum Karawaci III Karawaci-Tangerang, dan Ruko Verbena G-2, Jl. Boulevard Grand Depok City, Tirtajaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok – Jawa Barat.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK yang beralamat di Sequis Tower, Level 40, Jl. Jenderal Sudirman Kav.71 SCBD Lot.11B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Sik Wei Tjien dan Wayan Sumantra masing-masing adalah jabatannya sebagai Direktur dari PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ivan Ari, S.H., Adrian Fernando, S.H., dan Rudianto Rumapea, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Ivan Ari & Partners, beralamat di Gedung Atlantica 4th floor, Suite 407, Jl Kuningan Barat No. 7 mampang Prapatan, Jakarta selatan, DKI Jakarta, 12710 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2022 dengan nomor registrasi: 297/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (17) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 2 Tahun 2004

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Bahwa, sesuai Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.



3. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan;
4. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat anjuran Nomor: 2274./1 835.3 tertanggal 30 Maret 2022, yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:
 - I. Perusahaan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk yang beralamat di Sequis Tower Level 40 Jl. Jend. Sudirman Kav.71 SCBD Lot 11B Jakarta Selatan untuk melakukan peninjauan ulang atas Mutasi Kerja yang diikuti dengan Demosi Kerja terhadap pekerja Sdr. Setiyanto;
 - II. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran:
 - a) Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka demi kepastian hukum atas pemenuhan hak dan kewajiban, salah satu pihak atau kedua belah pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa Penggugat menerima anjuran *a quo*, dan telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja seperti biasa;
6. Bahwa kepada Mediator Hubungan Industrial, Tergugat menyatakan menolak Anjuran;
7. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Penggugat dan demi adanya kepastian hukum, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat, dengan nama bagian, upah terakhir dan riwayat hubungan kerja sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Halaman **Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022**



1.1. Penggugat (SETIYANTO)

Bahwa, Penggugat adalah pekerja Tergugat yang bekerja di bagian HRD sebagai HR sejak 01 Maret tahun 2001 dengan total masa kerja 21 tahun 3 bulan dengan upah terakhir yang diterima adalah Rp.50.151.869,- (lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Bahwa, masa kerja 21 tahun 3 bulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sdr. Setiyanto awal masuk bekerja pada tanggal **01 Maret 2001** pada PT Aditia Buana Candraloka (PT Sierad Produce Tbk Group) di Magelang dengan rincian sbb:

Jabatan : Head of Credit Control & Finance Manager;

Job Group/Grade : IV/10;

Level : Manager;

Unit Usaha : PT Aditia Buana Candraloka- Magelang;

- Bahwa pada tanggal **01 Februari tahun 2006**, Sdr.Setiyanto dimutasi dari PT. Aditia Buana Candraloka (Sierad group) ke PT Sierad Produce Tbk unit Feedmill Sidoarjo dengan perincian sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Head of Credit Control & Finance Manager;

Job Group/Grade : IV/10;

Level : Manager;

Unit Usaha : PT Aditia Buana Candraloka Magelang;

Tugas Baru:

Jabatan : Head of Credit Control & Finance Manager;

Job Group/Grade : IV / 10;

Level : Manager;

Unit Usaha : PT Sierad Produce Tbk Unit Feedmill Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal **01 Mei 2010** Sdr.Setiyanto mendapatkan Promosi & Mutasi di Feedmill Sidoarjo dengan keterangan sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Head of Credit Control & Finance Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Job Group/Grade : IV/10;
Level : Manager;
Unit Usaha : Feedmill Sidoarjo;

Tugas Baru:

Jabatan : Head of HR, GA and Legal (HGL) ;
Job Group/Grade : III / 11;
Level : Senior Manager;
Unit Usaha : Feedmill Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal **01 Juli 2012** Sdr. Setiyanto mendapatkan Promosi dari HGL Feedmill Sidoarjo ke HR Corporate (kantor pusat) dengan keterangan sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Head of HR, GA and Legal (HGL) ;
Job Group/Grade : III/11;
Level : Senior Manager;
Unit Usaha : Feedmill Sidoarjo;

Tugas Baru:

Jabatan : Human Resources Business Partner (HRBP)
for Poultry;
Job Group/Grade : III / 12;
Level : Senior Manager;
Unit Usaha : Corporate;

- Bahwa pada tanggal **01 Januari 2013** Sdr. Setiyanto mendapatkan Promosi grade dengan keterangan sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Human Resources Business Partner (HRBP)
for Poultry;
Job Group/Grade : III/12
Level : Senior Manager;
Unit Usaha : Corporate;

Tugas Baru:

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Human Resources Business Partner (HRBP)
for Poultry;

Job Group/Grade : II / 13;

Level : General Manager/GM;

Unit Usaha : Corporate;

- Bahwa pada tanggal **01 Maret 2016** Sdr.Setiyanto mendapatkan Promosi Grade dengan keterangan sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Head of HR Poultry & Head Office;

Job Group/Grade : II/13;

Level : General Manager/GM;

Unit Usaha : Corporate;

Tugas Baru:

Jabatan : Head of HR Poultry & Head Office;

Job Group/Grade : II / 14;

Level : General Manager/GM;

Unit Usaha : Corporate;

- Bahwa pada tanggal **01 Mei 2019** Sdr.Setiyanto mendapatkan Mutasi tugas dengan keterangan sbb:

Tugas Lama:

Jabatan : Head of HR Poultry & Head Office;

Job Group/Grade : II/14;

Level : General Manage / GM;

Unit Usaha : Corporate;

Tugas Baru:

Jabatan : HRBP Feedmill;

Job Group/Grade : II / 14;

Level : General Manager;

Unit Usaha : Feedmill Sidoarjo;

2. Bahwa berdasarkan informasi yang kami kutip dari **KONTAN.CO.ID - JAKARTA**. Emiten produsen pakan ternak, PT Sreeya Sewu Indonesia

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk (SIPD) sukses meraih kenaikan penjualan pada kuartal pertama tahun 2022. Kenaikan tersebut membuat perseroan dapat meraup laba bersih Rp 29,75 miliar. Dalam keterangan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (31/5), manajemen SIPD mengungkapkan bahwa penjualan bersih selama kuartal I 2022 tercatat sebesar Rp 1,35 triliun. Penjualan tersebut meningkat sekitar 6,2% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,28 triliun. Penjualan bersih SIPD tersebut terdiri dari penjualan pakan ternak sebesar Rp 865,00 miliar, penjualan ayam umur sehari Rp 104,50 miliar, penjualan ayam potong Rp 132,29 miliar, penjualan makanan siap saji Rp 165,24 miliar, dan lain-lain Rp 92,32 miliar. Pertumbuhan pada kinerja penjualan bersih mendorong peningkatan beban pokok penjualan SIPD hingga 5,21% menjadi Rp 1,21 triliun dari Rp 1,15 triliun pada kuartal pertama tahun lalu. Sehingga, laba bruto yang diraih SIPD di kuartal I sebesar Rp 142,96 dari sebelumnya Rp 135,21 miliar secara *year on year* (yoy). Kemudian, pada beban penjualan tercatat sebesar Rp 65,46 miliar dari sebelumnya beban penjualan kuartal I 2021 tercatat sebesar Rp 51,83 miliar. Sedangkan, Beban umum Administrasi menjadi Rp 51,41 miliar dari periode yang sama sebelumnya Rp 48,70 miliar (yoy). Dengan kinerja tersebut, alhasil, Sreeya Sewu berhasil meraup laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 29,75 miliar, mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 10,53 miliar. Perolehan ini menunjukkan kinerja SIPD yang telah kembali ke jalur positif seperti raihan laba bersih pada kuartal I tahun 2020 sebesar Rp 29,15 miliar. Adapun, per Maret 2022, emiten berkode saham SIPD ini membukukan jumlah aset Rp 2,83 triliun dengan total liabilitas Rp 1,93 triliun dan ekuitas Rp 896,25 miliar;

3. Bahwa kemudian TEGRUGAT sampai saat ini tidak melakukan perbuatan dan ataupun tindakan yang selaras dengan isi Anjuran dari Mediator, tetapi bahkan TERGUGAT dengan sikap arogannya melakukan Peutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya alasan yang berdasar; TERGUGAT dengan sengaja melupakan fakta hubungan antara Pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja atau berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (pasal 1 angka 15) dan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (pasal 50) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka berdasarkan hal tersebut, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saat Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat ;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat, pada tanggal 30 Maret 2022, setelah menerima surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan, menyatakan siap untuk bekerja kembali kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap menolak menjalankan Anjuran dan malah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada penggugat dengan alasan Efisiensi ;
5. Bahwa TERGUGAT dengan sewenang – wenangnya telah memperlakukan PENGGUGAT sebagai seseorang yang tidak berguna dan menjadi pemicu kerugian (karena alasan efisiensi) tanpa membuktikan efisiensi karena apa? Sampai saat ini TERGUGAT tidak menjelaskan dengan fakta dan bukti;
6. Bahwa PENGGUGAT menolak keras tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan MUTASI tetapi isinya DEMOSI terhadap PENGGUGAT, karena Mutasi dengan DEMOSI yang dilakukan TERGUGAT merupakan perbuatan yang tidak berdasar atas hukum tetapi lebih kepada sewenang – wenang yang bertentangan dengan asas- asa hukum normatif di bidang KETENAGAKERJAAN;
7. Bahwa fakta hukum yang keberannya sulit terbantahkan lahirnya dan terbitnya Surat Keputusan Nomor: Kep.SK/Dir/M – 017/HR/CO/VII-21 tertanggal 8 Juni 2021 tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan oleh karena patutlah dinyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta batal segala akibat hukumnya;

TENTANG PUTUSAN SELA

8. Bahwa fakta hukum yang kebenarannya tidak terbantahkan, TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MUTASI BERSIFAT DEMOSI KEPADA PENGGUGAT TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN HUKUM, maka sungguhlah patut dan adil bila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan dalam hukum Surat Keputusan Nomor: Kep.SK/Dir/M – 017/HR/CO/VII-21 tertanggal 8 Juni 2021 dinyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta batal segala akibat hukumnya dan menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan harkat dan martabat PENGGUGAT kepada jabatan dan kedudukan semula yakni:

Jabatan : HRBP Feedmill;
Job Group/Grade : II / 14;
Level : General Manager;
Unit Usaha : Feedmill;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



9. Bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk juga meletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap harta Tergugat. Hal ini demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan Tergugat melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan dan menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak milik Tergugat berupa:

- Pabrik Pakan ternak PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Feedmill Balaraja, yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.30, Gembong, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten 15610;
- Pabrik Pakan ternak PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Feedmill Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Sidoarjo Krian, Ketimang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61261;

Harta tersebut atas nama **PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk** yang beralamat di Sequis Tower, Level 40, Jl. Jenderal Sudirman Kav.71 SCBD Lot.11B, Jakarta Selatan DKI Jakarta, Indonesia. Hal Tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 96 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh Pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.

10. Bahwa fakta hukum, akibat dari Mutasi Surat Keputusan Nomor: Kep.SK/Dir/M – 017/HR/CO/VII-21 tertanggal 8 Juni 2021 yang bersifat Demosi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan norma hukum Ketenagakerjaan telah mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan pendapatan **mulai dari Juni 2021 sampai dengan Juni 2022 akibat dari selisih penurunan jabatan maupun golongan tersebut senilai total Rp.107.900.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

NILAI PENDAPATAN TETAP YANG HILANG AKIBAT MUTASI/DEMOSI

NO	TAHUN	BULAN	TUJBBM	CAR ALLOWANCE	TOTAL
----	-------	-------	--------	---------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2021	JUNI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
2	2021	JULI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
3	2021	AGUSTUS	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
4	2021	SEPTEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
5	2021	OKTOBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
6	2021	NOVEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
7	2021	DESEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
8	2022	JANUARI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
9	2022	FEBRUARI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
10	2022	MARET	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
11	2022	APRIL	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
12	2022	MEI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
13	2022	JUNI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
TOTAL			24.700.000,00	83.200.000,00	107.900.000,00

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

11. Bahwa Pasal 606a Rv. menentukan: *Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;*

12. Bahwa dalam hal selama proses bipartite maupun Mediasi di Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan TERGUGAT selalu mempertontonkan sikap yang kurang empati bahkan sewenang – wenang serta cenderung diduga kuat merendahkan harkat martabat PENGUGAT selaku Pekerja, serta dikarenakan putusan yang dimintakan oleh PENGUGAT dalam Pokok Perkara adalah dipekerjakan kembali (tidak berbentuk uang), serta agar Tergugat segera melaksanakan isi putusan terhadap perkara ini, maka Penggugat meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

MOHON PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

13. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), kasasi;
14. Bahwa Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bisa mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Pasal 108 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.

TENTANG BIAYA PERKARA

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan posisi dan jabatan PENGGUGAT kepada keadaan semula:

Jabatan : HRBP Feedmill;

Job Group/Grade : II / 14;

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Level : General Manager;

Unit Usaha : Feedmill;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, sampai Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 - a. Pabrik Pakan ternak PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Feedmill Balaraja, yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.30, Gembong, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten 15610;
 - b. Pabrik Pakan ternak PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Feedmill Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Sidoarjo Krian, Ketimang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61261;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: Kep.SK/Dir/M – 017/HR/CO/VII-21 tertanggal 8 Juni 2021 dinyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta batal segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pengangkatan PENGGUGAT dalam jabatan semula yakni:

Jabatan : HRBP Feedmill;

Job Group/Grade : II / 14;

Level : General Manager;

Unit Usaha : Feedmill ;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan selisih hak – hak PENGGUGAT selama PENGGUGAT telah menjalani masa Mutasi yang bersifat Demosi mulia Juni 2021 sampai dengan Juni 2022 dengan total **Rp.107.900.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan hitungan sebagai berikut:

NILAI PENDAPATAN TETAP YANG HILANG AKIBAT MUTASI/DEMOSI

N O	TAHU N	BULAN	TUJ BBM	CAR ALLOWANCE	TOTAL
--------	-----------	-------	---------	------------------	-------

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2021	JUNI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
2	2021	JULI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
3	2021	AGUSTUS	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
4	2021	SEPTEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
5	2021	OKTOBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
6	2021	NOVEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
7	2021	DESEMBER	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
8	2022	JANUARI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
9	2022	FEBRUARI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
10	2022	MARET	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
11	2022	APRIL	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
12	2022	MEI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
13	2022	JUNI	1.900.000,00	6.400.000,00	8.300.000,00
TOTAL			24.700.000,00	83.200.000,00	107.900.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini ;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak telah hadir yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing - masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 26 Oktober 2022 yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi termasuk eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) atau Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang menangani perkara aquo ;

1. Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui dan diterima kebenarannya oleh Tergugat;
2. Seluruh istilah yang digunakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, kecuali konteksnya menentukan sebaliknya, merujuk pada Daftar Istilah dalam Eksepsi dan Jawaban;

A. Sekilas Pandangan Tergugat terhadap Gugatan A Quo

Pertama, sebelum Tergugat membantah setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, Tergugat terlebih dahulu hendak mempertanyakan maksud dari Penggugat dalam Gugatannya. Pada pokoknya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar SK Mutasi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta meminta agar Tergugat menerbitkan suatu keputusan untuk mengembalikan Penggugat ke jabatan sebelumnya. Namun di sisi lain, terdapat ketidakjelasan Penggugat dalam Gugatannya, sebagai berikut:

- a. Penggugat **tidak menjelaskan jenis perselisihan** yang dimaksud dalam Gugatan *a quo*, apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
- b. Penggugat berkeberatan atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- c. Penggugat meminta agar SK Mutasi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Penggugat meminta agar Tergugat menerbitkan keputusan untuk mengembalikan Penggugat ke jabatan sebelumnya;

Hal di atas menyebabkan suatu kebingungan bagi Tergugat mengenai apa yang sesungguhnya diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya, apakah berkeberatan atas SK Mutasi, atau berkeberatan atas PHK. Terhadap jenis dan klasifikasi

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo* pun tidak dengan tegas disampaikan oleh Penggugat. Hal ini yang semakin membingungkan Tergugat mengenai apa yang sesungguhnya disasar oleh Penggugat, sebab hal tersebut berkaitan dengan materi pemeriksaan dan upaya hukum yang ada, sebagaimana yang ditentukan dalam UU PPHI;

Kedua, Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan bahwa Tergugat “tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan yang selaras dengan isi Anjuran Mediator”. Mohon dicatat, bahwa Anjuran Disnaker I hanya menganjurkan agar Tergugat melakukan **peninjauan ulang**, bukan menganjurkan untuk **mengembalikan Penggugat ke jabatan sebelumnya**. Tergugat pun telah memberikan jawabannya atas Anjuran Disnaker I tersebut, sehingga menurut Tergugat keputusan mutasi yang diikuti dengan demosi sebagaimana dalam SK Mutasi adalah telah tepat, dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam tripartit;

DALAM EKSEPSI

B. Gugatan A Quo Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

3. Gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sebab (i) tidak ada korelasi antara dalil dan kesimpulan dalam Gugatan *a quo*, dan (ii) Gugatan *a quo* prematur, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. Tidak Adanya Korelasi Dalil Gugatan A Quo antara Satu dengan Lainnya

4. Di dalam **Angka 6, 7 dan 10 Gugatan a quo**, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkeberatan atas SK Mutasi, yang pada pokoknya berisikan bahwa Tergugat memutasi Penggugat dari:

Jabatan : HRBP Feedmill;

Kelompok : II/14;

Kerja/Tingkat

Unit Usaha : Feedmill;

ke:

Jabatan : HR Officer;

Kelompok : IV/10;

Kerja/Tingkat

Unit Usaha : Corporate;

Di sisi lain, di dalam **Angka 4 dan 5 Gugatan a quo**, Penggugat berkeberatan atas PHK yang diterima oleh Penggugat. Kedua keberatan

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (keberatan atas SK Mutasi, dan keberatan atas PHK) merupakan dua hal yang berbeda, namun Penggugat mencampurnya dalam Gugatan *a quo*;

5. UU PPHI telah menguraikan dengan jelas mengenai jenis perselisihan dalam hubungan industrial, yakni perselisihan (i) hak, (ii) kepentingan, (iii) PHK, dan (iv) antar serikat pekerja/serikat buruh. Namun, **Penggugat tidak menyampaikan secara detail** mengenai maksud dari Gugatan *a quo*, yang terbukti dari ketiadaan penyampaian mengenai jenis dan klasifikasi perselisihan dalam Gugatan *a quo* oleh Penggugat;

6. Di sisi lain, **Penggugat dalam pokok petitumnya hanya meminta agar SK Mutasi dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, namun tidak meminta mengenai keberatan Penggugat atas PHK. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa Gugatan *a quo*:

- a. tidak memiliki korelasi antara dalil yang satu dengan dalil lainnya; dan
- b. tidak jelas mengenai perselisihan apa yang dimaksudkan oleh Penggugat;

7. Dengan ketidakjelasan antara dalil dan petitum Penggugat, maka Gugatan *a quo* juga tidak dapat diartikan sebagai “*perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja*”, dan oleh karenanya **ketentuan Pasal 86 UU PPHI tidak berlaku bagi perkara *a quo***;

8. Berkenaan dengan ketidakjelasan antara dalil dan petitum Penggugat dalam Gugatan *a quo*, Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970**:

“Bahwa Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan, sedangkan Petitum yang lain menuntut agar Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatan secara tegas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Petitum Gugatan tidak jelas sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



- b. Kaidah hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973:**

"Bahwa petitum gugatan meminta (i) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, (ii) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan penggugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

- c. Kaidah hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Sip/1997 tertanggal 9 Maret 1999:**

*"Bahwa Petitum Gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil – dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan **"tidak dapat diterima"**;"*

9. Lagi pula, apabila Penggugat berkeberatan atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat, **quod non**, Penggugat telah menerima uang pesangon dari Tergugat pada tanggal 21 Juni 2022. Sehingga, keberatan Penggugat mengenai PHK **tidak lagi beralasan secara hukum**;
10. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa dalil, kesimpulan dalil dan petitum Penggugat tidak berkorelasi antara satu dengan lainnya**;

II. Gugatan A Quo Prematur

11. Penggugat di dalam **Angka 4 dan 5 Gugatan a quo**, berkeberatan atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
12. Di sisi lain, Penggugat juga menyadari bahwa **Gugatan a quo diajukan karena penerbitan SK Mutasi oleh Penggugat**, di mana keberatan Penggugat atas SK Mutasi tersebut telah terlebih dahulu dilakukan upaya hukum melalui bipartit dan tripartit;
13. Mediasi (tripartit) sebagaimana dalam Anjuran Disnaker I (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 30 Maret 2022) adalah berkenaan dengan keberatan Penggugat atas penerbitan SK Mutasi oleh Tergugat, yang terbukti dari tiga



- tuntutan Penggugat dalam mediasi tersebut, yakni “(a) *Mencabut Surat Mutasi Kerja dan Surat Demosi Kerja*, (b) *Mengembalikan golongan dan jabatan pekerja seperti semula*, (c) *Mengembalikan hak pekerja dan membayarkan pemotongan tunjangan yang bersifat tetap*.”
14. Sedangkan Anjuran Disnaker II (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 16 Agustus 2022) berisikan mengenai “*agar membuat perjanjian bersama...*”, di mana mediator pada Sudinnaker Jaksel dalam memberikan anjuran tersebut didasarkan atas **telah diterimanya kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat**. Kemudian, Tergugat berkeberatan atas nilai kompensasi yang diberikan, dan kemudian meminta agar “*...hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha dapat putus dan berakhir...*”
15. Sehingga, jelas terbukti bahwa **Penggugat telah bersedia untuk diakhiri hubungan kerjanya**, dan keberatan Penggugat hanyalah mengenai nilai **kompensasi**. Atau dalam kata lain, Penggugat tidak lagi berkeberatan atas (i) SK Mutasi, dan (ii) PHK. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki tuntutan kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai SK Mutasi dan PHK ***tidak lagi relevan*** untuk dibahas dalam perkara *a quo*;
16. Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat belum memiliki hak penuh secara hukum karena belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Maka, **sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana menolak Gugatan a quo karena tidak memiliki tuntutan kepentingan**. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menyatakan:
- “Bahwa **suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup**, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d’interet, point d’action*.”
17. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa **Gugatan a quo prematur**;

DALAM POKOK PERKARA

18. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
19. Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan



mutasi dan demosi secara sewenang-wenang dan melakukan PHK secara sepihak;

20. **Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia**, sesungguhnya Tergugat tidak perlu lagi untuk membantah dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* oleh karena berdasarkan Anjuran Disnaker II (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 16 Agustus 2022), Penggugat pun meminta agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir;

C. Penerbitan SK Mutasi Didasarkan atas Laporan Pengamatan Kinerja dan Perilaku

21. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 6, 7 dan 10 Gugatan a quo**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK Mutasi tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan norma hukum ketenagakerjaan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
22. **Yang Mulia Majelis Hakim**, Tergugat telah menyampaikan pada mediasi sebagaimana dapat dilihat dalam Anjuran Disnaker I (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 30 Maret 2022), bahwa Penggugat tidak dapat bekerja sesuai dengan harapan Tergugat. Hal ini juga dikeluhkan oleh para kolega Penggugat;
23. Anjuran mediator sebagaimana dalam Anjuran Disnaker I (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 30 Maret 2022), menurut hemat Tergugat, tentu tidak dapat dilaksanakan oleh karena Penggugat memang tidak mau memberikan kinerja dan kerja sama terbaiknya dalam hubungan kerja yang ada. Bahkan, **hal ini tidak pernah dibantah dan disangkal oleh Penggugat**, baik dalam proses mediasi maupun dalam Gugatan *a quo*;
24. Berikut kami sajikan inti sari dari Laporan Pengamatan Kinerja dan Perilaku Penggugat dari para kolega Penggugat saat Penggugat menjabat sebagai HRBP Feedmill:

Kompetensi Teknis	
Desain Organisasi: Keterampilan & Kompetensi	la mengaku pernah terlibat aktif dalam pengembangan program Standardisasi Kompetensi SDM di tingkat Nasional. Menurut saya, dia diundang oleh pak Yunus (Ketua program ini) hanya karena teman dekatnya, padahal kontribusinya terhadap program ini sebenarnya minim , karena saya tidak mendapatkan penjelasan yang baik tentang proses bagaimana



	mengembangkan model kompetensi di tingkat perusahaan.
Wawancara dan Penilaian	Pemahamannya tentang wawancara yang efektif menggunakan Wawancara Berbasis Perilaku, yang sudah umum digunakan di kalangan Komunitas SDM dalam 20 tahun terakhir, sangat terbatas .
Menetapkan & Mengevaluasi Target Individu	Meski mengaku pernah mengelola KPI dan menetapkan KPI untuk timnya, namun ia belum bisa menjelaskan secara detail dan lengkap bagaimana KPI itu disusun dan ditulis, termasuk pemahaman prinsip dasar KPI/BSC.
Program Desain Insentif, Bonus, dan Manfaat	Dia gagal memberi tahu saya bahwa dia dapat memulai dan menyiapkan program insentif untuk area Penjualan dan Produksi.
Rencana Pengembangan Individu + Pelacakan	Dia tidak dapat menunjukkan kepada saya bahwa dia telah membantu dan mendukung timnya untuk mengembangkan rencana pengembangan mereka secara tepat dan sistematis.
Komunikasi Karyawan	Saya mengamati cara dia berkomunikasi tidak begitu efektif , dalam arti dia berbicara tidak langsung ke poin dan terutama ketika memberikan masukan atau komentar, kebanyakan menggunakan kata-kata “diplomatis”, kurang isi atau hanya formalitas .
Memfasilitasi Solusi	Sangat minim dalam memberikan solusi yang efektif menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian lainnya. Tidak pernah turun tangan untuk memberikan tangan kepada timnya ketika mereka melakukan tindakan yang sangat kritis terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Suara Pelanggan	
Pabrik Pakan Balaraja	- Sangat lambat dalam menindaklanjuti di segala aspek kecuali sesuatu yang menguntungkan pihaknya sendiri. - Selalu mengambil tindakan yang tidak tepat saat menangani beberapa kasus yang berhubungan dengan polisi, slow respon, memberikan bimbingan yang tidak lengkap kepada tim dan tidak pernah menyiapkan data lengkap yang dibutuhkan yang seharusnya dibawa sebelum mereka pergi ke proses interogasi oleh polisi. - Dalam jangka waktu yang cukup lama, dia tidak berada di kantor setiap hari Jumat dan



	- memberikan alasan palsu untuknya tidak hadir. - Sering salah dalam memahami kebijakan Perusahaan atau Arahan Direksi. - Sebenarnya kami menerima umpan balik dari karyawan yang menunjukkan sebagian besar dari mereka tidak selamat datang padanya.
Pabrik Pakan Sidoarjo	- Dukungan untuk operasi sehari-hari mereka sangat minim. - la tidak hadir saat di Sidoarjo melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai yang jumlahnya cukup besar, dan dukungan dalam proses persiapannya juga sangat minim. - Komunikasi dan interaksi yang sangat minim dengan bisnis sebagai mitra diskusi, menyediakan masukan dan saran, serta memulai beberapa program yang membantu bisnis memiliki beberapa perbaikan di bidang tertentu. - Pelatihan tidak ada lagi, sehingga bisnis harus menentukan kebutuhan mereka dan menemukan vendor sendiri, tanpa bimbingan atau keterlibatan darinya. - Selama covid ini pandemi, kontribusinya dalam pencegahan dan penanggulangan kasus positif covid adalah tidak ada. - Dalam kasus Haidar dia tidak terlibat sama sekali. - Kasus Yunika tidak ada yang lebih jelas hasil atau akhir sampai sekarang meskipun dia terlibat. - Tidak pernah memberikan dukungan dalam pelaksanaan coaching. - Secara keseluruhan, keuntungan memiliki dia dan dukungan yang datang darinya sangat minim.

25. Berdasarkan laporan di atas, pada akhirnya Tergugat harus melakukan peninjauan terhadap Penggugat, dan Tergugat pun telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan tersebut. Namun, *tetap saja Penggugat tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik*, sehingga Tergugat menetapkan SK Mutasi, yang memindahkan jabatan Penggugat menjadi HR Officer (tidak lagi sebagai bagian personalia untuk di lokasi/site);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pemindahan jabatan tersebut pun tidak menyebabkan penurunan gaji dari Penggugat, namun di sisi lain Tergugat masih terbuka untuk mengembalikan posisi Penggugat dengan syarat bahwa Penggugat dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan harapan Tergugat. Hal ini telah jelas Tergugat sampaikan dalam mediasi;
27. Dengan demikian, apa yang menjadi anjuran dari mediator dalam Anjuran Disnaker I (Surat Sudinnaker Jaksel tertanggal 30 Maret 2022) mengenai “*peninjauan ulang*” juga akan Tergugat laksanakan apabila Penggugat telah menunjukkan kinerjanya yang baik;
28. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa penetapan dan penerbitan SK Mutasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena didasarkan atas kinerja Tergugat yang buruk sebagaimana dalam Laporan Pengamatan Kinerja dan Perilaku;

D. Tergugat telah Memberikan Kompensasi kepada Penggugat akibat PHK

29. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 4 dan 5 Gugatan a quo**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan alasan dengan alasan efisiensi sehingga melakukan PHK terhadap Penggugat, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
30. **Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia**, sesungguhnya Tergugat tidak mengerti mengenai apa yang dimaksud dalam Gugatan a quo sepanjang berkenaan dengan PHK, sebab Tergugat sesungguhnya telah menerima PHK yang dilakukan oleh Tergugat, dan bahkan menginginkan agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diakhiri. Sehingga, menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk menyampaikan keberatannya atas PHK dimaksud;
31. Selain itu, Tergugat pun telah memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar **Rp920.518.747,-** (sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah), yang terdiri atas komponen:
 - a. uang pesangon:
 $1 \times 9 \times \text{Rp}50.151.869,- = \text{Rp}451.366.821,-$
 - b. uang penghargaan masa kerja:
 $1 \times 8 \times \text{Rp}50.151.869,- = \text{Rp}401.214.952,-$
 - c. uang penggantian hak:

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



- sisa cuti 27 hari = Rp64.480.974,-
- ongkos ke Surabaya = Rp3.456.000,-

Setelah melakukan pemotongan pajak atas nilai kompensasi tersebut ditambah dengan gaji terakhir Penggugat, maka keseluruhan nilai kompensasi yang diberikan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp788.987.528.-** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah);

32. **Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia**, Tergugat telah memberikan kompensasi yang sesuai kepada Penggugat. Apabila Tergugat sengaja untuk menghindarkan kewajibannya kepada Penggugat, bisa saja sesungguhnya Tergugat menggunakan alasan ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021 dalam memberikan kompensasi kepada Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan hak kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Angka kompensasi tersebut sesungguhnya telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat dalam Perjanjian Bersama No. 002/SP/PB-Corp/V/2022 sebagai lampiran dalam Surat PHK. Oleh karena demikian mohon agar Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus secara sah terhitung sejak tanggal 06 Juni 2022 (Surat PHK);
33. Meski Tergugat telah memberikan lebih dari apa yang seharusnya diterima oleh Penggugat, *namun Penggugat tetap berkeberatan* atas nilai kompensasi tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam mediasi. Namun di sisi lain, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak meminta nilai kompensasi sesuai dengan perhitungan Penggugat;
34. Oleh karena itu, Tergugat menilai bahwa keberatan Penggugat mengenai PHK **tidak berdasar**, sebab:
 - a. **Penggugat telah menerima PHK** yang dilakukan oleh Tergugat (sebagaimana disampaikan Penggugat dalam mediasi); dan
 - b. **Tergugat telah memberikan uang kompensasi PHK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. **Penggugat telah menerima uang kompensasi PHK** yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
35. Dengan demikian, tidak ada lagi permasalahan maupun beda pendapat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, baik mengenai PHK maupun nilai kompensasi dimaksud;



36. Oleh karena itu, setiap dan seluruh dalil dan keberatan Penggugat yang berkenaan dengan PHK **tidak lagi relevan** dan karenanya haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

E. Permohonan Upah Proses kepada Tergugat

37. Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 3 Petitum “Dalam Provisi” dalam Gugatan a quo**, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat “*membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, sampai Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap*”, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
38. *Mohon dicatat*, bahwa tuntutan upah proses diatur dalam Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 96 UU PPHI. Namun, **ketentuan Pasal 155 tersebut telah dihapus melalui revisi UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja**. Sehingga, tuntutan upah proses dalam putusan sela sebagaimana yang Penggugat minta dalam Gugatan *a quo* terbukti tidak berdasar karena tidak memiliki dasar dan rujukan hukum (*jus constitutum*), dan karenanya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

F. Permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat Tidak Berdasar secara Hukum

39. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 9 Gugatan a quo**, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
- pabrik pakan ternak milik Penggugat yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.30, Gembrong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, 15610; dan
 - pabrik pakan ternak milik Penggugat yang beralamat di Jl. Raya Sidoarjo Krian, Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61261;
40. Sita jaminan secara esensi diberikan untuk menjaga (menjamin) hak Penggugat jika Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau menghindarkan barang-barangnya dari Penggugat, atau untuk mencegah Tergugat mengalihkan harta bendanya kepada orang lain;
41. Permohonan sita jaminan tersebut tidak lagi relevan dan beralasan sebab:
- Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat;



- b. tidak terdapat alasan untuk menghukum Tergugat dalam perkara *a quo*; dan;
 - c. tidak ada alasan bagi Tergugat untuk (i) menggelapkan atau menghindarkan barang-barang Tergugat kepada pihak lain, dan (ii) mengalihkan harta benda Tergugat kepada orang lain;
42. Oleh karena itu, permohonan atas sita jaminan **terbukti tidak berdasar dan harus dikesampingkan** oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

G. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Tidak Berdasar secara Hukum

43. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 11 dan 12 Gugatan a quo**, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- kepada Penggugat per hari sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
44. Pasal 606 Rv mengatur bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada suatu putusan yang mengandung hukuman (*condemnatoir*) untuk membayar. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan tuntutan hak berupa pembayaran kompensasi. Di sisi lain, tidak terdapat alasan untuk menghukum Tergugat dalam perkara *a quo*;
45. Sehingga, permohonan uang paksa (*dwangsom*) **tidak relevan karena tidak berdasar dan harus dikesampingkan** oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

H. Permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Tidak Berdasar secara Hukum

46. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 13 dan 14 Gugatan a quo**, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lanjutan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
47. Selain daripada Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti kabur (*obscuur libel*), dan meskipun harus dinyatakan diterima namun Gugatan *a quo* sepatutnya ditolak karena Tergugat memiliki dasan dan kewenangan untuk menerbitkan SK Mutasi dan PHK terhadap Penggugat, juga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad***, disampaikan bahwa agar Pengadilan tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR terpenuhi;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Dengan demikian, permohonan Penggugat akan *uitvoerbaar bij voorraad* **haruslah dikesampingkan** oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

Maka, berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 November 2022, kemudian Tergugat menjawabnya melalui Duplik tanggal 16 November 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Pengenal Penggugat ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Nomor : Kep. SK/Dir/M – 017/HR/CO/VII-21 tertanggal 8 Juni 2021;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Nomor : Kep.SK/Dir/M- 013/HR/CO/IV-19 Tertanggal 01 Mei 2019;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kuasa Hukum Pengugat kepada Tergugat perihal keberatan dan klarifikasi;
5. Bukti P-5 : Foto copy Anjuran Dari Mediator Hubungan Industrial Pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 2274 1.835.3 Tertanggal 30 Maret 2022 ;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy Print Out Percakapan antara Pengugat dengan salah satu direksi Tergugat (a/n ANTONIUS SAPTO/Jabatan HR Dirctor) ;
7. Bukti P-7 : Foto copy KPI (Key Performance Indicator) atau alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan tahun 2018 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Review dan Pencapaian KPIs tahun 2018 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy KPI (Key Performance Indicator) atau alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan tahun 2019;
10. Bukti P-10 : Foto copy KPI (Key Performance Indicator) atau alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi di dalam Persidangan, walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti surat yang bermeterai cukup dari bukti T-1a sampai Bukti T-4e sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Foto copy Akta Pendirian PT Betara Darma Ekspor Impor (Akta No. 17 tertanggal 6 September 1985, dibuat di hadapan R. Santoso, Notaris di Jakarta ;
2. Bukti T-1b : Foto copy Akta No. 27 tertanggal 16 April 1986, dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta ;
3. Bukti T-1c : Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-4506.HT.01.01 Tahun 1986 tertanggal 26 Juni 1986 ;
4. Bukti T-1d : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tertanggal 30 Desember 1993, dibuat di hadapan Machmudan Rijanto, S.H., Notaris di Jakarta ;
5. Bukti T-1e : Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-3390 HT.01.04.Th.94 tertanggal 23 Februari 1994 ;
6. Bukti T-1f : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 158 tertanggal 16 Juli 2020, dibuat di hadapan Istina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ;

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-1g : Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 22 Juli 2020 dengan No. AHU-AH.01.03-0302295 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sierad Produce Tbk ;
8. Bukti T-1h : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tertanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Istina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ;
9. Bukti T-1i : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0066663.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 28 September 2020 ;
10. Bukti T-1j : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tertanggal 21 Juli 2022, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta ;
11. Bukti T-1k : Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 26 Juli 2022 dengan No. AHU-AH.01.09-0036819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk ;
12. Bukti T-1l : Foto copy Nomor Induk Berusaha PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk 8120004971529 tertanggal 12 September 2018 ;
13. Bukti T-2a : Foto copy Laporan Pengamatan Kinerja dan Perilaku tertanggal 10 Januari 2021 ;
14. Bukti T-2b : Foto copy Surat Keputusan Direktur Utama Tergugat No. Kep-SK/Dir/M-017/HR/CO/II-21 tertanggal 8 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan ;
15. Bukti T-3 : Foto copy Surat Sudinnaker Jaksel dengan No. 2274/-1.835.3 tertanggal 30 Maret 2022 hal Anjuran ;
16. Bukti T-4a : Foto copy Tindakan Disiplin/Surat Peringatan tertanggal 22 Februari 2022 ;
17. Bukti T-4b : Foto copy Tindakan Disiplin/Surat Peringatan tertanggal 12 April 2022 ;
18. Bukti T-4c : Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. B.007/HR-Corp/V/22 tertanggal 24 Mei 2022 ;
19. Bukti T-4d : Foto copy Surat Sudinnaker Jaksel dengan No. 5239/-1.835.3 tertanggal 16 Agustus 2022 hal Anjuran ;
20. Bukti T-4e : Foto copy Bukti Transfer PT Bank Negara Indonesia Tbk

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 21 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi selama persidangan, walaupun Majelis Hakim memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Tuntutan Provisi untuk mengembalikan posisi dan jabatan Penggugat kepada keadaan sebelumnya, juga memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, dan tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan provisi Penggugat, tidak berkaitan dengan tuntutan pembayaran upah selama skorsing, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, demikian juga dengan tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu pada bagian eksepsi;

1. SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa dalil antara posita dan petitum Penggugat tidak ada korelasi, dan tidak ada dasar hukumnya;

2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah semua eksepsi dari Tergugat, yang pada pokoknya Gugatan Penggugat sudah jelas dan tegas, demikian juga bahwa Gugatan Penggugat tidak Prematur;

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- **Mengenai Eksepsi Surat Gugatan *Obscuur Libel* (Tidak Jelas / Kabur);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Penggugat baik Posita dan Petitumnya, Majelis Hakim menilai sudah jelas apa yang di dalilkan dalam posita dan petitumnya yang pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat yang hilang akibat adanya mutase, Demosi kepada Penggugat, oleh karena berdasarkan Pasal 8 Rv gugatan Penggugat yang sudah jelas dan tegas, demikian juga berkaitan dengan dasar hukum gugatan yang digunakan dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/kabur tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Mengenai Eksepsi Surat Gugatan Prematur;**

Menimbang, bahwa mencermati gugatan *a quo*, telah dilampiri Anjuran Nomor 2274/-1.835.3 tanggal 30 Maret 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan, yang mana dari anjuran tersebut terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI sehingga syarat formil gugatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan apabila para pihak tidak menerima anjuran, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut : *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbit Anjuran dan telah dilampirkan dalam gugatan *a quo*, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para pihak telah melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana pengajuan gugatan *a quo* sebagai kelanjutan penyelesaian perselisihan setelah terbit anjuran, maka

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur menjadi tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja Tergugat yang bekerja di bagian HRD sebagai HR sejak 01 Maret tahun 2001 dengan total masa kerja 21 tahun 3 bulan dengan upah terakhir yang diterima adalah Rp.50.151.869,- (lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa TERGUGAT dengan sewenang – wenangnya telah memperlakukan PENGGUGAT sebagai seseorang yang tidak berguna dan menjadi pemicu kerugian (karena alasan efisiensi) tanpa membuktikan efisiensi karena apa? Sampai saat ini TERGUGAT tidak menjelaskan dengan fakta dan bukti;
3. Bahwa PENGGUGAT menolak keras tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan MUTASI tetapi isinya DEMOSI terhadap PENGGUGAT, karena Mutasi dengan DEMOSI yang dilakukan TERGUGAT merupakan perbuatan yang tidak berdasar atas hukum tetapi lebih kepada sewenang – wenang yang bertentangan dengan asas- asa hukum normatif di bidang KETENAGAKERJAAN;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan selisih hak – hak PENGGUGAT selama PENGGUGAT telah menjalani masa Mutasi yang bersifat Demosi mulai Juni 2021 sampai dengan Juni 2022 dengan total **Rp.107.900.000,- (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya Penerbitan SK Mutasi di dasarkan atas Laporan Pengamatan Kinerja dan Prilaku Penggugat dalam jabatannya sebagai HR BP Feedmil yang di dalamnya melalui instrument Kompetensi Teknis, dan pemindahan jabatan tersebut tidak menyebabkan penurunan gaji dari Penggugat, dan Tergugat juga masih terbuka untuk mengembalikan posisi Penggugat dengan syarat bahwa Penggugat dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan harapan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan Penggugat telah menerima kompensasi akibat PHK tersebut sebesar Rp.920.518.747,00 oleh karenanya keberatan Penggugat mengenai PHK tidak berdasar hukum untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-10 tanpa menghadirkan Saksi, demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1a sampai dengan T-4e, juga tanpa menghadirkan saksinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hak, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan BBM dan Car Allowance akibat adanya Mutasi dan Demosi kepada Penggugat, sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut karena adanya mutasi dan Demosi tersebut sudah melalui Penilaian Kinerja dan Prilaku Penggugat dalam jabatannya sebagai HR BP Feedmil yang di dalamnya melalui instrument Kompetensi Teknis, dan pemindahan jabatan tersebut tidak menyebabkan penurunan gaji dari Penggugat, dan ketika Penggugat masih bekerja pada Tergugat juga masih terbuka untuk mengembalikan posisi Penggugat dengan syarat bahwa Penggugat dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan harapan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah tuntutan Penggugat berupa Tunjangan BBM dan car allowance yang hilang akibat adanya Demosi beralasan hukum untuk dikabulkan?

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perselisihan hak yang diatur dalam ketentuan yang bersifat otonom berupa Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lain yang merupakan dasar dan rujukan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam Perusahaan Tergugat,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-1 sampai P-10, tidak ditemukan bukti berupa PKB atau PP yang mengatur hak-hak mengenai tunjangan BBM dan Car allowance pada Perusahaan Tergugat, karena tindakan mutasi, promosi dan Demosi merupakan hak prerogatif dari Pimpinan Perusahaan dalam suatu Perusahaan yang mekanismenya di dasarkan atau kewenangan yang diberikan Perusahaan kepada Pimpinan Perusahaan dalam hal ini Direktur Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam melakukan Mutasi, dan demosi Melalui Laporan kinerja dan Prilaku Penggugat tertanggal 10 Januari 2021 (vide bukti P-2a), Surat keputusan Direktur tertanggal 8 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan, yang semuanya telah dilakukan sesuai mekanisme dan sistem Manajemen yang telah ada di perusahaan Tergugat oleh karenanya Tuntutan Penggugat pada petitumnya angka (2) untuk menyatakan Surat Keputusan No.Kep.SK./Dir/M-017/HR/COVII-21 tertanggal 8 Juni 2021 untuk dinyatakan tidak Sah tidak beralasan hukum sehingga petitum Penggugat angka (2) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat pada angka (3) untuk menghukum Tergugat untuk menerbitkan SK yang baru Pengangkatan Penggugat sebagai HRBP Feedmil juga tidak berdasar, karena penempatan dan pengangkatan serta promosi dan mutasi dalam suatu Perusahaan adalah kewenangan dari Perusahaan sendiri yang didasarkan pada PP, PKB dan Kebijakan Direksi untuk kemajuan Perusahaan dan Pekerjaburuhnya oleh karenanya Petitum Penggugat pada angka (3) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak-hak Pekerja/buruh dalam semua tingkatan diatur berdasarkan ketentuan yang bersifat otonom dan heteronom, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menilai tidak ada ketentuan hukum

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar oleh Tergugat tentang tunjangan BBM dan Car allowance yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana Petitemnya pada angka (4) oleh karenanya Petitem penggugat ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang di dalilkan Penggugat dalam positanya tetapi tidak ada tuntutan dalam petitemnya, dan juga memperhatikan bukti T-4e bahwa Penggugat telah menerima kompensasi akibat adanya Pemutusan Hubungan kerja dari Tergugat sebesar Rp. 788.987.528,00 setelah pemotongan pajak oleh karenanya terkait hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat angka (5) untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 HIR *jo*. Pasal 606a RV oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitem Penggugat angka (6) agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya perlawanan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*), karena petitem tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR *Jo*. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 *jo*. SEMA RI No. 4 Tahun 2001, sehingga petitem tersebut tidak beralasan hukum, oleh dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian terhadap petitem angka (7) yang meminta menghukum Tergugat membayar biaya perkara tidak beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami **Tengku Oyong, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mursito, S.H.**, dan **Gotti Situmorang, S.H. S.Sos., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti,



Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	-
2. Proses Perkara	: Rp.	-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	-
		+
J U M L A H	: Rp.	760.000,-
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		